

2. 신용회복위원회 채무조정 약정 취소자의 채권에 대한 시효관리 부적정

- 「인수채권소멸시효관리규정」 제5조(시효점검)에 따르면 인수채권 보유부점은 효율적인 시효관리를 위하여 수시로 채권의 시효 기일을 점검하도록 되어 있으므로
 - 채무자에 대하여 신용회복위원회에서 채무조정이 확정된 이후 그 채무조정이 취소된 경우에는 채무승인 확정일 또는 납부일로부터 5년(판결이 있을 경우 10년¹⁾)으로 소멸시효를 연장하는 등 시효기일을 점검하여 적기에 시효중단조치를 취할 수 있도록 하여야 함
- 그런데, 감사 대상기간(2017. 2. 1. ~ 2018. 2. 28.) 동안 대구경북 지역본부의 신용회복위원회 채무조정 신청자 340명에 대한 채권 시효관리 업무처리 실태를 점검한 결과,
 - 채무자 ○○○(□□□□ XXXX-XXXX)는 2015. 4. 10. 신용회복위원회의 채무조정이 확정(2017. 7. 26. 최종 상환)되었다가 2018. 2. 19. 그 채무조정이 취소된 경우로서
 - 지급명령 확정판결(□□□□ XXXX차전XXXXX)이 있어 소멸시효를 최종 상환일로부터 10년(2027. 7. 26.)으로 연장하여야 하나 기존의 시효일(2023. 7. 22.)로 관리하고 있는 등

1) 민법 제165조(판결 등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효) ① 판결에 의하여 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당한 것이라도 그 소멸시효는 10년으로 한다.

- [표 2]와 같이 신용회복위원회에서 14명의 채무자에 대한 채무조정 약정을 취소하였음에도 개인회생 폐지 또는 확정판결 등에 따른 소멸시효를 연장하지 않고 있음

[표 2] 신용회복위원회 채무조정 약정 취소자 채권 시효관리 미흡 현황

(단위 : 백만 원)

차주번호	차주명	채권액	신용회복위원회 채무조정			판결 (개인회생)	시효완성일	
			확정일	최종 상환일	신복위 취소일		오류	정당

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 대구경북지역본부장은 신용회복위원회에서 채무조정 약정을 취소한 채무자 ○○○(□□□□ XXXX-XXXX) 등 14명의 채권 소멸시효일을 정확히 변경하여 관리하는 등 적정히 조치하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)